لان الشيطان يعم قال تعالى شياطين الانس والجن (قوله المكلف يتعمده) أخرج غير المكلف وغير المتعمد فلا اثم عليهما واعلم أن المسئلة على أربعة أوجه كما نقله الشلبي عن البدائع وابن امير حاج عن ابن دقيق العيد أحدها أن يكون للمار مندوحة عن المرور ولم يتعرض المصلي لذلك فيختص المار بالاثم الثاني مقابله وهو أن يتعرض المصلي للمرور وليس للمار مندوحة فيختص المصلي بالاثم دون المار الثالث أن يتعرض المصلي وللمار مندوحة فيأثمان الرابع أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة فلا يأثم واحد منهما (قوله بين يدي المصلي) أي بقربه وعبر بهما لكون أكثر الشغل يقع بهما كذا قاله البدر العيني في شرح البخاري (قوله ماذا عليه) قال النووي في رواية رويناها في الاربعين لعبد القاهر الرهاوي ماذا عليه من الاثم (قوله لكان يقف أربعين خيرا له) الذي في الجامع الصغير من رواية مالك والشيخين والاربعة عن أبي جهم لكان أن يقف بإثبات أن وهو الصواب وقال المناوي في قوله خيرا له بنصب خيرا على أنه خبر كان ورفعه على انه اسمها ويقف الخبر (قوله أربعين خريفا) أي عاما من تسمية الكل باسم جزئه المتوسط في الحسن عن باقي أجزائه (قوله على الاصح) وقال فخر الاسلام هو موضع يقع عليه بصر خاشع قال القرطاسي وهو الاصح لاطراده فانه ما اختار شيأ الا وهو يطرد في الصور كلها فهو الامام الذي حاز قصبات السبق في ميدان التحقيق كما في العناية وصححه أيضا في النهاية قال المحقق في الفتح والذي يظهر ترجيح ما اختاره فخر الاسلام وكونه من غير تفصيل بين المسجد وغيره فان المؤثم هو المرور بين يدي المصلي حقيقة وكون المسجد أو البيت اعتبر بقعة واحدة في بعض الاحكام لا يستلزم تغيير الامر الحسي وهو المرور من بعيد بجعل البعيد قريبا اه (قوله في المسجد الكبير) هو أن يكون أربعين فاكثر وقيل ستين فاكثر والصغير بعكسه أفاده القهستاني وأفاد أن المختار الاول والبيت والدار ينبغي أن يكونا على هذا التفصيل كما في غاية البيان والقهستاني (قوله وفي الصغير مطلقا) ما لم يكن هناك حائل كاسطوانة صلى اليها (قوله وبعادون قامة يصلي عليها) عطف على قوله بمحل السجود (قوله لا فيما وراء ذلك) وهو ما كان قدر القامة أو أزيد أو كان المرور في غير محل السجود في المسجد الكبير والصحراء (قوله لما فيه من التضييق على المارة) علة لقوله لا فيما وراء ذلك (قوله يعني فرجها الداخل) نص على المتوهم (قوله بشهوة) حد الشهوة أن تنتشر الآلة أو يزداد انتشارها ان كانت منتشرة قبل وفي المرأة والشيخ الفاني ميل القلب وقوله في المختار مقابله القول بالفساد به (قوله وان ثبت به الرجعة) أي في المطلقة رجعيا وتثبت به حرمة المصاهرة في الاجنبية (قوله والجماع عمل كثير) اى فكذا ما كان بمعناه فيفسد واعلم أن هذا يفيد تقييد اللمس بالشهوة لانه لا يكون في معنى الجماع الا هما وقوله أو لمسها بشهوة أي منه لانه في معنى الجماع (قوله لم تفسد صلاته) فان قلت ما الفرق بين تقبيلها اياه أو لمسها وهو يصلي بغير شهوة منه وبين تقبيله اياها أو لمسه وهي تصلي بغير شهوة أيضا حيث تفسد صلاتها الا صلاته قلت الفرق أن الشهوة فيها أبلغ فتقبيله مستلزم لاشتهائها وأيضا تقبيله مطلقا ولمسه بشهوة في معنى الجماع يعني والجماع فعل الزوج فقط والداعي كفعله حقيقة الجماع ولو جامعها ولو بين الفخذ تفسد صلاتها فكذا هذا بخلاف

المكلف يتعمده لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه رواه الشيخان وفي رواية البزار أربعين خريفا والمكروه المرور بمحل السجود على الاصح في المسجد الكبير والصحراء وفي الصغير مطلقا وبما دون قامة يصلي عليها لا فيما وراء ذلك في شارع لما فيه من التضييق على المارة (ولا تبطل) صلاته (بنظره الى فرج المطلقة) أو الاجنبية يعني فرجها الداخل (بشهوة في المختار) لانه عمل قليل (وان ثبت به الرجعة) ولو قبلها أو لمسها فسدت صلاته لانه في معنى الجماع والجماع عمل كثير ولو كانت تصلي فاوبج بين فخذيها وان لم ينزل أو قبلها ولو بدون شهوة أو لمسها بشهوة فسدت صلاتها وان قبلته ولم يشتهها لم تفسد صلاته